

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	4	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.08.28.	회신기일	2018.09.27.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
(○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 불법행위 단속 및 조치관련 사전통지 절차 미이행
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 불법행위 원상복구 명령이전 사전통지 절차 미이행 현황(2017.2.1.~현재)

구분	위치	용도지구	행위자	불법행위	고발일	원상복구 요청일	비고
1	○○군 ○○면 ○○리 ○○○○	공원자연 환경지구	○○○	무단벌목(28본)	‘17.06.02.	‘17.06.03.	원상 복구 완료
2	○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○번지		○○○	형질변경(994㎡)	‘17.07.27.	1차(07.27.) 2차(08.14.)	
3	○○군 ○○면 ○○리 ○○○○번지		○○○	무단벌목(27본)/ 형질변경(660㎡)	‘17.12.30.	‘18.01.02.	
4	○○군 ○○면 ○○리 ○○○○-○○번지		○○○	무단벌목(18본)/ 형질변경(156㎡)	‘18.02.14.	‘18.02.22.	
5	○○군 ○○면 ○○리 ○○○○-○○		○○○	무단벌목(18본)	‘18.03.19.	‘18.03.24	

○ ○○○○부-○○○호(2017.02.09.)호에 따르면 공단에서 행위허가를 취소하거나 불법시설물 대집행 등을 위한 행정처분시(불이익 처분) 처분에 앞서 행정절차법제21조에 따른 사전통지 절차를 거치지 않을 경우 처분의 절차적 위법성으로 인해 관련 행정소송(또는 행정심판)에서 패소위험이 있어 사전통지 의무를 철저히 이행하도록 지시함 [○○○○부-○○○○호(2016.12.14.) 참조]

행정절차법제21조제1항

○ 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 처분의 제목, 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적근거, 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법 등을 당사자들에게 통지하여야 함

- □□□국립공원사무소는 2017.2.1.~감사일 현재까지 ○○군 ○○면 ○○리 ○○○○번지 공원자연환경지구내 무단벌목 등 5건의 불법행위 고발건에 대한 원상복구 명령을 하면서 행정절차법제21조에 따라 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 경우에는 처분에 앞서 당사자에게 미리 사전통지 절차를 거쳐 의견 제출의 기회를 부여하여야 함에도 이행하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ ○○○○ ○○ (단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 불법행위 단속 및 조치관련 사전통지를 미이행 한 업무 담당자 신분상 주의 처분
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	불법	□□□국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	불법	□□□국립공원사무소 (現△△△△국립공원△△사무소)	○○	
일반직 ○급	○○○	불법	□□□국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	불법	□□□국립공원사무소	○○	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 불법행위 단속 및 조치관련 사전통지 관련 업무 철저 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시